

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실체적 정당성>

[기출][1][2023-1-1]경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준에 대한 합리성 및 공정성

《[문제1] A회사는 상시근로자 500명을 사용하여 전기 관련 제품을 제조·판매하는 회사이다. A회사는 2018년부터 계속적으로 매출, 영업이익, 당기순이익이 전체적으로 감소하여 A회사에 근로자 과반수 이상을 조직하여 설립·운영하고 있던 노동조합에게 사택매각, 명예퇴직 등의 경영위기를 타개하기 위한 비상경영안을 수용할 것을 제안하였다. 그러나 노동조합은 조합원의 의사를 무시한 일방적 구조조정에 반대한다는 의사를 표명하며 비상경영안 수용을 거부하였다. 그러자 A회사는 소속 근로자의 일부를 정리해고하기로 결정하고, 취업규칙이나 단체협약 등에 별도의 정함이 없었던 정리해고 대상자 선정기준을 마련하였다. A회사는 근로자들을 대상으로 정리해고를 실시함에 앞서 노동조합과의 협의 과정에서 업무적합도, 근무태도, 연령 등을 기준으로 정리해고대상자를 선정할 것임을 밝혔고, 이에 노동조합이 연령을 정리해고대상자 선정기준으로 삼는 것은 부당하다는 등의 의견을 제시하자, A회사는 노동조합의 의견 가운데 일부를 받아들여 `연령`을 제외하는 대신에 `회사공헌도(근속연수)`를 새로운 기준으로 추가하였다. 그 결과 A회사의 정리해고대상자 선정기준은 업무적합성(40%), 근무태도(30%), 임금(20%), 회사공헌도(근속연수, 10%)로 구성되었고, A회사는 위 평가 항목들에서 상대적으로 낮은 점수를 받은 근로자 甲을 비롯하여 업무상재해를 입었던 경험이 있었던 근로자, 상당기간 가족을 부양해야 할 사정이 있는 근로자 등을 포함한 근로자 60명을 2022. 5. 최종 해고하였다.

한편, 노동조합 대표자 乙은 2022. 5. 정리해고에 강하게 반대하면서 정리해고에 주도적 역할을 담당하였던 총무과장과 말다툼하는 과정에서 폭력을 행사하여 전치 5주의 상해를 입었다. 이 점에 대해 A회사는 동일한 내용으로 규정되어 있는 취업규칙과 단체협약상 징계규정에 따라 노동조합 대표자 乙을 징계하기로 결정하고, 징계위원회를 소집하였다. A회사의 대표이사는 취업규칙과 단체협약에 `징계위원회는 노·사 각 2명으로 구성한다`고 규정되어 있을 뿐, 징계위원의 자격이나 선임절차에 대하여 별도의 정함이 없다는 이유로 A회사 소속 인사과장과 사업장이 A회사와 동일하고 실제로 자신이 사주인 별도의 회사의 대표이사를 사측 징계위원으로, A회사 소속 근로자 2명을 노측 징계위원으로 각각 위촉하였다. 이후 징계위원회는 A회사의 취업규칙과 단체협약에는 징계사유 사전통고와 소명기회 부여에 관한 절차는 별도로 규정되어 있지 않았기 때문에 노동조합 대표자 乙에 대해 징계사유의 사전통고 및 소명기회의 보장 없이 정직 3개월의 징계를 의결하였다. 이에 근거하여 A회사는 乙에게 정직 3개월의 징계를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사의 근로자 甲은 A회사의 정리해고대상자 선정기준은 근로기준법상 합리적이고 공정한 해고의 기준에 해당되지 않는다고 주장한다. 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (단, 나머지 경영상 이유에 의한 해고의 유효요건은 논하지 않는다) (25점)》

<문제1의 물음1> 경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준에 대한 합리성 및 공정성

I. 문제 제기

- 사안에서 A회사는 경영상 위기를 이유로 정리해고를 실시하면서 업무적합성(40%), 근무태도(30%), 임금(20%), 회사공헌도(근속연수, 10%)를 정리해고 대상자 선정 기준으로 삼았고, 그 결과 근로자 甲을 포함한 60명이 해고되었다. 그러나 甲은 위와 같은 선정 기준이 합리적이고 공정한 해고의 기준에 해당하지 않는다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <A회사의 정리해고 대상자 선정기준이 합리적이고 공정한 해고의 기준에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 선정 기준이 근로기준법상 정당한 정리해고 요건에 해당하지 않는다는 甲의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 정리해고의 정당성 요건

1. 정리해고와 근로기준법 제24조

- "근로기준법 제24"조는 경영상 이유에 의한 해고를 정당화하기 위해 ① 긴박한 경영상 필요성, ② 해고를 피하기 위한 노력, ③ 해고 대상자 선정의 합리성과 공정성, ④ 근로자대표와의 성실한 협의를 요구한다. 그중 해고 대상자 선정 기준은 합리적이고 공정한 기준에 따라야 한다고 명시되어 있다.

2. 합리성과 공정성의 판단 기준

- "판례"는 해고 대상자 선정기준이 합리적이고 공정한지 여부는 ① 기업의 성격, ② 근로자의 직종과 직무의 특성, ③ 선정기준 항목의 적절성, ④ 배점의 합리성, ⑤ 실제 운영 과정의 객관성 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 본다. 합리성이란 해당 기준이 기업의 경영상 필요와 직무 특성에 부합하는지를 의미한다. 공정성이란 객관적 지표에 따라 누구에게나 동일하게 적용될 수 있어야 하며, 사용자의 주관적 평가나 자의가 개입할 소지가 최소화되어야 한다는 것을 뜻한다.

3. 연령을 기준으로 한 경우의 법리

- 연령을 직접적인 기준으로 삼는 것은 합리성이 결여된 차별적 요소로 평가되어 부당하다는 것이 확립된 판례 입장이다. 다만, 생활보호적 요소인 근속연수나 부양가족 수는 해고로 인한 근로자의 생활보호라는 관점에서 제한적으로 고려될 수 있다.

4. 임금 수준 고려의 법리

- 정리해고에서 임금 수준을 고려하는 경우, 고임금 근로자를 우선적으로 해고하여 비용 절감을 도모하는 것은 기업의 경영상 필요성 측면에서는 이해될 수 있으나, 그 자체가 합리적이고 공정한 기준으로 곧바로 인정되는 것은 아니다. 임금이 단순히 높다는 이유만으로 해고하는 것은 근로자에게 불리한 차별적 요소가 될 수 있으므로, 전체 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. A회사의 선정 기준 검토

- A회사는 정리해고 대상자 선정기준을 업무적합성(40%), 근무태도(30%), 임금(20%), 회사공헌도(10%)로 설정하였다. 당초에는 연령을 포함하려 하였으나, 노동조합의 반대로 이를 제외하고 근속연수를 추가하였다.

2. 업무적합성, 근무태도

- 업무적합성과 근무태도는 직무수행능력과 관련된 합리적인 요소로서, 정리해고 기준으로 삼는 데 정당성이 인정된다. 다만, 평가의 객관성과 공정성이 실제로 확보되었는지가 중요하며, 자의적이거나 차별적인 방식으로 평가가 이루어진 경우에는 합리성을 상실한다.

3. 임금 수준

- A회사가 정리해고 선정기준 중 하나로 임금을 설정한 것은 문제가 될 수 있다. 고임금자를 우선적으로 해고하는 것은 단순히 경비 절감을 위한 수단에 불과하며, 근로자의 생활보호나 공정성을 담보하는 기준과는 거리가 있다. 따라서 임금을 20%의 비중으로 반영한 것은 근로기준법상 합리적이고 공정한 해고의 기준으로 보기 어렵다.

4. 근속연수(회사공헌도)

- 근속연수를 기준으로 삼는 것은 생활보호적 요소로서 합리성이 인정될 수 있다. 그러나 이를 단순히 회사공헌도의 이름으로만 설정하고, 부양가족 여부 등 다른 생활보호적 요소를 전혀 고려하지 않은 것은 선정 기준의 공정성에 결함이 있다. 특히 본 사안에서 가족 부양 사정을 가진 근로자까지 해고

된 점은 생활보호적 관점에서 불합리하다.

#### **5. 검토**

- 정리해고 대상자 선정기준 중 업무적합성과 근무태도는 합리적이거나, 임금 수준을 고려한 점은 부당한 요소에 해당하고, 근속연수만을 제한적으로 고려하여 생활보호적 요소를 충분히 반영하지 못한 점에서 공정성이 결여되었다고 평가된다. 따라서 A회사의 선정 기준은 근로기준법이 요구하는 합리적이고 공정한 해고의 기준에 완전히 부합한다고 보기는 어렵다.

#### **IV. 결론**

- 경영상 이유에 의한 정리해고에서 해고 대상자 선정 기준은 근로자의 직무능력과 생활보호를 균형 있게 고려한 합리적이고 공정한 기준이어야 한다. 본 사안에서 A회사가 설정한 업무적합성 및 근무태도 기준은 정당성이 인정되나, 임금 수준을 고려한 것은 부당한 요소이며, 근속연수만을 부분적으로 고려하여 생활보호적 요소를 충분히 반영하지 못하였다. 따라서 甲이 주장하는 바와 같이 A회사의 정리해고 대상자 선정 기준은 근로기준법상 합리적이고 공정한 기준이라고 보기 어렵고, 甲의 주장은 타당하다.